

통 보

1. 제 목 : 특정 업체 반복 비단가 계약에 관한 사항

2. 관계기관 : ○○○○병원

3. 내 용

가. 업무개요

○○○○병원에서는 병원 진료 안내 및 홍보 입간판, 병원 시설물 제작·설치, 진료 안내 등 각종 현수막, 홍보 책자 정기 제작, 유리 선팅 작업 등 관련 업무를 외부 업체에 외주 제작 의뢰하여 업무를 추진하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「국가계약법」 제7조(계약의 방법)에서는 계약체결의 기본 원칙은 일반경쟁을 통한 입찰의 방법으로 정하고 계약의 목적, 성질, 규모에 따라 필요하다고 인정될 경우 수의계약을 할 수 있다고 정하고 있으며, 같은법 제22조(단가계약)에서는 일정 기간 계속하여 공급, 사용 등의 계약을 할 필요가 있을 때 단가에 대하여 계약을 체결할 수 있다고 정하고 있습니다.

또한, 기획재정부 계약제도과-1591(“11.12.29)의 유권해석에 따르면 기존에 수의 계약에 의하던 것을 경쟁입찰로 변경하더라도 법령의 위반이나 기존 계약상대자의 권리를 침해한다고 볼 수 없다고 정하고 있습니다.

따라서 연간 정기적으로 다량의 구매·제작이 이루어져 연간 예정량을 추정할 수 있는 물품구매계약의 경우 계약의 목적·성질 등을 고려하여 경쟁입찰방식 등 적법한 계약 방법으로 연간 단가계약을 하고, 기존 수의계약에 의하던 것도 계약 물품 구매 상황에 따라 경쟁입찰로 변경하는 등 공공기관으로서 공정경쟁 준수 및 경영효율을 위한 합리적인 예산 집행을 위해 업무를 적법하게 추진해야 합니다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2024년 ㉠㉡㉢㉣병원 종합감사 시 물품의 구매·제작 등 비단가 구매 내역을 확인한 결과, 현수막과 같이 연간 일정 규격으로 빈번하게 구매가 이루어져 단가계약으로 운용할 수 있는 물품을 포함하여 병원 시설 안내 간판 등 시설물 제작·설치와 같이 비정기적이지만 특정업체(㉤㉤㉤)와 집중하여 비단가 수의계약으로 해 오고 있습니다.

아울러 ㉠㉡㉢㉣병원 내 여러 부서에서 해당 업체와 수의계약을 체결한 내역을 점검한 결과, [표 1]과 같이 2022년의 경우, 여성기업과 수의계약이 가능한 한도범위(5000만원) 이내인 총 #건에 대하여 ㉥㉥원을 지급하여 적법하게 추진되었으나, 2023년의 경우 #건에 대하여 ㉥㉥원을 집행하여 수의계약 범위를 크게 벗어난 것으로 확인되었습니다.

[표 1] ㉠㉡㉢㉣병원 특정업체 비단가 구매내역('22~'23)

(단위 : 원)

※ '22년 이전 거래내역 없음

특히 업체의 연도별 비단가 구매 계약내역 중에는 안내 표지판 제작(#건, ㉥㉥천원), 유리 선팅 제작 및 필름부착(#건, ㉥㉥천원), 급식소모품(#건, ㉥㉥천원) 등 계약 물품의 목적과 성질이 유사한 사항임에도 불구하고 각각의 건을 별도로 계약처리함으로써 반복적인 업무처리로 인한 행정낭비, 개별계약에 따른 가격협상력 저하 등이 발생한 것으로 확인됩니다.

[표 2] 병원 물품별 특정업체 비단가 계약사례('23년)

[illegible]

[illegible]

4. 관계기관 의견

●●●●병원에서는 감사결과에 대하여 별다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ●●●●●병원장은

- 반복적인 수요가 있거나, 유사한 성질의 물품 구매 시 연간 계약량 등을 구입전에 고려하여 행정효율화 및 비용 절감을 위한 연간 단가계약 또는 일괄계약 등을 통해 구매하여 주시기 바랍니다.(통보)